

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3725/2538

นางสาว ฉัตรศิริ ชูทองรัตน์
นาง อาทิตา ชูตระกูล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 329 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 194, มาตรา 216

ป.วิ.พ. มาตรา 249

คดีที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลอุทธรณ์จะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 194 ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้ไปทำงานของโจทก์และด่าว่าโจทก์เนื่องจากพฤติการณ์ต่างๆระหว่างโจทก์กับสามีจำเลยทำให้จำเลยเข้าใจว่าโจทก์มีความสัมพันธ์กับสามีจำเลยแต่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีจำเลยจริงจึงเป็นการฟังข้อเท็จจริงไม่ชอบต้องถือว่าข้อเท็จจริงฟังยุติตามที่ศาลชั้นต้นฟังมาดังนั้นแม้โจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าโจทก์มิได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีจำเลยศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัย การที่จำเลยเข้าใจว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีจำเลยไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเข้าไปกล่าวประจานโจทก์ในที่ทำงานของโจทก์ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของโจทก์ด้วยถ้อยคำหมิ่นประมาทโจทก์เห็นได้ว่าจำเลยมุ่งประสงค์เพื่อให้โจทก์อับอายและทำลายชื่อเสียงของโจทก์ดังนั้นจำเลยจะยกเหตุเพื่อความชอบธรรม

ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมขึ้นเพื่อปฏิเสธความผิด
ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กล่าววาจาดูหมิ่นและหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ต่อนาย
สัมพันธ์ นายวีรชัย นางสาวนภาพร นางสาวอูริย์และบุคคลอื่นอีกประมาณ 20 คน
ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ด้วยข้อความว่า "อี - คนนี้ หน้าแย่งผัวฉัน เอาผัวฉันไปกกกอด
นอนด้วยกัน"และข้อความว่า "ไปปลุกบ้านอยู่ด้วยกันไปกกกอดนอนกันที่โรงแรม"ซึ่ง
ข้อความดังกล่าวมีความหมายว่าโจทก์ไม่มีความสัมพันธ์ทางประเวณีกับนายเชิด
เกียรติ สามีของจำเลย โดยประการที่จะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกลียดชังขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 393

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีผล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
326, 393 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้
ลงโทษบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ลงโทษปรับ 400 บาท ไม่
ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลย 400 บาท จึงต้องห้ามมิให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (1) ประกอบมาตรา 62 และไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ประกอบมาตรา 68 ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลอุทธรณ์จะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 194 ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้ไปที่ทำงานของโจทก์และด่าว่าโจทก์เนื่องจากพฤติกรรมต่าง ๆ ระหว่างโจทก์กับสามีจำเลยทำให้จำเลยเข้าใจว่าโจทก์มีความสัมพันธ์กับสามีจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวกับสามีจำเลยจริงจึงเป็นการฟังข้อเท็จจริงไม่ชอบ ต้องถือว่าข้อเท็จจริงฟังผิดตามที่ศาลชั้นต้นฟังมาดังนั้นแม้โจทก์จะฎีกาในปัญหาดังกล่าวโจทก์มิได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับจำเลย ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกล่าวหมิ่นประมาทและดูหมิ่นซึ่งหน้าของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329, (1), 62 และ มาตรา 393, 68 หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าเพียงแต่จำเลยเข้าใจว่าโจทก์มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับสามีจำเลยไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเข้าไปกล่าวประจานโจทก์ในที่ทำงานของโจทก์ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานของโจทก์ด้วยถ้อยคำหมิ่นประมาทและดูหมิ่นโจทก์ซึ่งหน้าเห็นได้ว่าจำเลยมุ่งประสงค์เพื่อให้โจทก์อับอายและทำลายชื่อเสียงของโจทก์ จำเลยจะยกเหตุเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมขึ้นเพื่อปฏิเสธความผิดไม่ได้

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย-สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ